

0011807-45.2017.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... - condenação definitiva por tráfico ilícito de drogas.

Ante o exposto, somos pela procedência do pedido e consequente condenação do réu EDIMAR FRANCISCO RIBEIRO como incurso nas sanções do artigo 168, caput, do Código Penal. Em seguida, dada a palavra a(o) Dr(a). Defensor(a) do acusado, o mesmo apresentou as alegações finais pelo sistema audiovisual (05min36seg). Na sequência, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, ., Centro - CEP 15010-400, Fone: (17)

3233-6700, São José do Rio Preto-SP - E-mail: riopreto1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO - SESSÃO VIRTUAL - COMUNICADO
CG Nº 284/2020

Processo Digital nº:

0011807-45.2017.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 245/2017 - 3º Distrito Policial de
São José do Rio Preto, 9713/2016 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edimar Francisco Ribeiro

Artigo da Denúncia:

*

Justiça Gratuita

Em 05 de maio de 2022, nesta cidade e Comarca de São José do Rio Preto-SP, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). CRISTIANO MIKHAIL, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de Instrução Debates e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, da 1ª Vara Criminal desta Comarca, realizada excepcionalmente por videoconferência, através da ferramenta "Microsoft Teams", tendo em vista a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), o que levou à adoção, por este E. Tribunal de Justiça, de procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo Coronavírus, bem para o retorno escalonado e gradual das atividades presenciais, estabelecidos pelos Provimentos CSM nº 2545, 2549, 2561 e 2464/2020. Cumpridas as formalidades de praxe, nos termos

do Comunicado CG nº 284/2020, verificou-se presentes o digno representante do Ministério Público, Exmo. Sr. Dr. ODIVAL CICOTE, ausente o(a) acusado(a) EDIMAR FRANCISCO RIBEIRO, mas presente seu(ua) defensor(a): o Exmo Sr. Dr. LUIZ EDUARDO KAWANO DIAS, d. Defensor Público atuante nesta Varae, aguardando no lobby, estava(m) a(s) testemunha(s) comum RICARDO AZEVEDO LOUZADA; instalou-se a audiência. As partes ficam cientificadas que o termo de audiência será assinado eletronicamente pelo Juiz, bem como que eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas no momento da realização do ato, sob pena de preclusão (artigo 1269/1270 das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça). Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados pelo sistema audiovisual, através da ferramenta "Microsoft Teams". Será disponibilizada a gravação da audiência em sua integridade, ficando vinculada neste termo de audiência, e em um eventual recurso, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, estará disponível no E-SAJ. A seguir, acomodadas as partes, o(a) MM. Juiz(a) procedeu à inquirição da(s) testemunha(s) RICARDO (01min02seg), colhido pelo sistema audiovisual, através do aplicativo "Microsoft Teams". Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi deliberado: "Ausente o(a) acusado(a), que devidamente citado(a), mudou-se de endereço sem atualizá-lo nos autos, conforme certificado às fls. 189, decreto sua revelia, com fundamento no artigo 367, do Código de Processo Penal, e tendo em vista não haver mais provas a serem produzidas, e superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, declaro encerrada a instrução criminal e determino que se passe aos debates orais. Ato contínuo, foi dada pela ordem a palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi dito: "MM. Juiz(a): EDIMAR FRANCISCO RIBEIRO foi denunciado como incurso no artigo 168, caput, do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, no dia 06 de julho de 2016, em horário incerto, na Rua Paulo Campos de Araújo, nº 10, João Paulo II, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto-SP, apropriou-se indevidamente de uma mesa de bilhar da marca Guanabara, de que tinha a posse, pertencente a empresa Bilhar Guanabara, representada por Ricardo Azevedo Louzada. Segundo o apurado, a empresa vítima, no dia 28/01/2015, firmou contrato de locação da referida mesa de bilhar com o acusado, para utilização em um bar de sua propriedade existente no local dos fatos (contrato de locação às fls. 56). Ocorre que, na data dos fatos, o representante da vítima compareceu ao referido bar e constatou que ele estava fechado. O representante da vítima dirigiu-se então à residência do acusado e obteve dele a resposta de que reabriria dentro de alguns dias outro bar e utilizaria a mesa, todavia, ao invés disso, se mudou para lugar incerto e não sabido, apropriando-se em definitivo de bem que não lhe pertencia. A mesa foi avaliada em R\$ 2.500,00. A ação penal deve ser julgada procedente. O réu não foi ouvido na fase policial e tampouco em juízo. O contrato de fls. 68 comprova a locação e entrega da mesa de bilhar ao acusado em 28 de janeiro de 2015. A mesa de bilhar foi avaliada em R\$2.500,00. O documento de fls. 6 comprova que o representante da empresa vítima esteve no local no dia 27/07/2016 e o bar estava fechado. A testemunha Ricardo Azevedo Louzada, ouvida na fase policial (fls. 7) e depois em juízo, declarou que representante da empresa "Bilhar Guanabara", e que no mês de 28/01/2015 locou uma mesa de bilhar para um bar, que é de propriedade do autor (patrimônio 4860), porém, no dia 06/07/2016, ao retornar ao citado bar o encontrou fechado, dirigiu-se para a residência do mesmo, para onde a mesa de bilhar fora levada, tendo este lhe informado que em breves dias abriria outro bar e continuaria com a mesa. Em 04/08/2016 voltou à residência do acusado, porém ele mudou-se para local incerto e não sabido pelos vizinhos, levando consigo a mesa de bilhar. A Polícia também não encontrou o acusado (relatório de investigação de fls. 23), consignando o relatório, inclusive, a existência de notícia de que ele teria se tornado "morador de rua", ou seja, sem endereço fixo. O réu inicialmente não foi encontrado para citação e depois de citado (fls. 167), novamente tomou rumo ignorado, estando em lugar incerto e não sabido. Tudo isso demonstra, sem a menor dúvida, de que o acusado agindo com animus rem sibi rabendi, se apropriou definitivamente da mesa de bilhar pertencente à empresa vítima - Bilhar Guanabara. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do delito de apropriação indébita

atribuído ao réu na denúncia, a condenação se impõe. O réu é reincidente (certidão de fls. 149/152) – condenação definitiva por tráfico ilícito de drogas. Ante o exposto, somos pela procedência do pedido e consequente condenação do réu EDIMAR FRANCISCO RIBEIRO como incurso nas sanções do artigo 168, caput, do Código Penal. Em seguida, dada a palavra a(o) Dr(a). Defensor(a) do acusado, o mesmo apresentou as alegações finais pelo sistema audiovisual (05min36seg). Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: “VISTOS. EDIMAR FRANCISCO RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 168, caput, do Código Penal, porque, no dia 06 de julho de 2016, em horário incerto, na Rua Paulo Campos de Araújo, nº 10, João Paulo II, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto-SP, apropriou-se indevidamente de uma mesa de bilhar da marca Guanabara, de que tinha a posse, pertencente à empresa Bilhar Guanabara, representada por Ricardo Azevedo Louzada. A denúncia foi recebida dia 09 de janeiro de 2019 (fls. 107/108). O réu foi regularmente citado (fls. 167) e apresentou resposta à acusação (fls. 171). Folha de Antecedentes (fls. 116/121) e certidão de eventos (fls. 112/115) foram juntadas nos autos. No curso da audiência de instrução, foi ouvida apenas a vítima Ricardo Azevedo Louzada, tendo sido decretada a revelia do acusado. Ao final, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A pretensão penal é procedente. Com efeito, a materialidade e a autoria do delito de apropriação indébita descrito na denúncia foram comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: boletim de ocorrência (fls.04/05), termo de declaração (fls. 07), contrato de locação de bem móvel (fls. 68) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. Senão, vejamos. O réu Edimar Francisco Ribeiro não foi interrogado nem na fase policial nem em Juízo. Por sua vez, a vítima Ricardo Azevedo Louzada, representante da empresa “Bilhar Guanabara”, tanto na fase policial (fls. 07) quanto em Juízo, informou que, no dia 28/01/2015, locou uma mesa de bilhar para o acusado, mas, no dia 06/07/2016, ao retornar ao estabelecimento, encontrou-o fechado. Disse que se dirigiu à residência de Edimar, para onde a mesa de bilhar foi levada, tendo ele o informado que abriria outro estabelecimento e continuaria com a locação da mesa. Todavia, aos 04 de agosto de 2016, retornou à residência do réu e não mais o encontrou, tendo sido informado pelos vizinhos que o mesmo havia se mudado para local incerto e não sabido, tendo levado consigo a mesa de bilhar. Pois bem. Como se vê, não restam dúvidas de que o acusado realmente se apropriou da mesa de bilhar de que tinha posse em razão de um contrato de locação, não tendo mais a restituído e tampouco reparado o prejuízo da vítima. Desse modo, não resta outro caminho a seguir que não sua condenação como incurso no artigo 168, caput, do Código Penal, nos exatos termos da denúncia. Passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, considerando que a única condenação definitiva do acusado será considerada na segunda fase da dosimetria e não havendo outras circunstâncias judiciais a serem consideradas, fixo pena-base no mínimo legal, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, diante da reincidência do acusado (certidão de folhas 149 - processo nº 0002812-63.2010.8.26.0390), elevo a pena até então aplicada em 1/6, passando a 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Já na terceira, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu EDIMAR FRANCISCO RIBEIRO como incurso no artigo 168, caput, do Código Penal à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, sobre o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente. Muito embora o réu seja reincidente, observo que o acusado registra esta única condenação, por fato datado do ano de 2010, não tendo mais se envolvido em nenhuma outra infração penal nestes mais de dez anos que se seguiram. Desse modo, entendo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra suficiente e socialmente recomendável para o caso em exame. Assim, com fundamento no artigo 44, §3º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena de prestação de serviços à comunidade, a ser especificada na fase de execução, e por mais 10 dias-multa, totalizando 21 dias- multa. Todavia, em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos imposta, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência do acusado. Diante da substituição ora operada, concedo ao réu o direito de apelar em

liberdade, se por outro processo não estiver preso. Condene o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013. Expeça-se o necessário, inclusive guia de recolhimento provisória, se o caso. Publicada em audiência, intime-se o acusado da sentença por edital, saem os presentes intimados. Cumpra-se, oportunamente. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Janete Mayumi Gobara, M358186 - Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado eletronicamente